

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△산○○○○원 (△△산○○○○원)	처분요구일자	2020.05.06.	회신기일	2020.06.05.

△△산○○○○원
(행정상 시정)

제 목 야간 안전관리 위탁용역 인건비 산정 개선 필요
관 계 기 관 △△산○○○○원
내 용

1. 업무처리기준

○ 「최저임금법」 제6조(최저임금의 효력) 제1항 내지 제3항에 의거 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 하고, 사용자는 이 법에 따른 최저임금을 이유로 종전의 임금수준을 낮추어서는 아니 되며, 최저임금의 적용을 받는 근로자와 사용자 사이의 근로계약 중 최저임금액에 미치지 못하는 금액을 임금으로 정한 부분은 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 이 법으로 정한 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 한 것으로 규정하고 있음.

2. 현황 및 문제점

○ △△산○○○○원은 ○○○○원의 야간안전관리 업무를 전문 경비업체인 주식회사 ●●●에 위탁·관리하면서 근로자에게 지급하는 인건비의 경우 최저임금액 이상을 지급하도록 하여야 함에도 정부고시 시간당 최저임금에 낙찰율을 곱한 금액 이상을 근로자에게 지급하도록 명시*하여 계약을 체결함.

* ○○원(院)과 용역계약업체(社)간 계약체결시 특수조건

제1조(계약기간 및 용역비 지급) 제3항 ‘社’ 는 경비용역 원가계산서상의 인건비 합계액(근무시간×정부고시 시간당 최저임금)에 낙찰율을 곱한 금액 이상을 근무자에게 지급해야 한다.

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△산〇〇〇〇〇원】

- 전문경비업체의 근로자에게 법에서 정한 최저임금액 이상 지급을 명시